- وأما إن كانت الجناية خطأً أو شبه عمد ، فإن الدية تكون على عاقلة القاتل ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغُرَّة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لزوجها ، وبنيها ، وأن العقل على عصبتها)[1] .

وإنما وجبت على العاقلة ؛ لأن جنايات الخطأ كثيرة ، والجاني فيها معذور ، فوجبت مواساته ، والتخفيف عنه بخلاف المتعمد ؛ ولأن المتعمد يدفع الدية فداءً عن نفسه ؛ لأنه يجب عليه القصاص ، فإن عفي عنه تَحَمَّل الدية .

المسألة الرابعة : أنواع الديات ومقاديرها :

١- أنواع الديات :

الأصل في الدية هو الإبل ،لقوله ﷺ : (في النفس المؤمنة مائة من الإبل ...)[2] .

وقوله ﷺ : (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل)[3] .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم... فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت . قال : ففرضها عمر - وفي رواية : فقوَّم - على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)[4] .

وعلى هذا ؛ فإن الأصل في الدية الإبل . وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبراً بها من باب التقويم ، وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ، ولم ينكروا ذلك عليه ، فيكون إجماعاً ، فتدفع الدية إبلاً ، أو قيمتها ، من هذه الأشياء المذكورة .

---

(١) تقدم تخريجه في ص (٣٤٩) .

(٢) أخرجه النسائي برقم (٤٨٥٧) . وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم ٤٥١٣) .

(٣) أخرجه النسائي برقم (٤٧٩١) . وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم ٤٤٦٠) .

(٤) أخرجه أبوداود برقم (٤٥٤٢) . وحسنه الألباني (الإرواء رقم ٢٢٤٧) .